FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Đáp án tốt nghiệp lớp Đào tạo nghề luật sư (cơ bản)

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu 1	Những nội dung cần trao đổi với Trang trong buổi gặp đầu tiên: - Giới thiệu về tư cách của luật sư, nhiệm vụ bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho thân chủ dựa trên các căn cứ pháp luật; động viên tinh thần thân chủ… - Trao đổi về nội dung vụ án: + Mối quan hệ giữa Trang với ông Ri, bà Chiến, lái xe Chung và các bị can còn lại? + Việc Trang câu kết với Ca Văn Chung? Thỏa thuận giữa 2 người này là gì? + Ai là người chủ mưu trong việc thuê nhóm đối tượng côn đồ? + Nội dung thỏa thuận trong việc thuê này là gì? Mục đích chỉ đánh dằn mặt bà Chiến hay còn có mục đích nào khác? Có thỏa thuận nào về việc gây thương tích cho ông Ri không? Việc thuê trên có được ghi lại bằng hình thức nào không?... + Việc phóng hỏa đốt xe có nằm trong thỏa thuận giữa Trang, Chung và nhóm đối tượng côn đồ không? + … - Trao đổi về vấn đề nhân thân của Trang:	**4**
Câu 2	- Những lời khai trên có ý nghĩa đối với việc bào chữa cho Trang. Vì khi thuê nhóm côn đồ Trang chỉ muốn đánh để dạy cho bà Chiến một bài học, không đánh và gây thương tích cho ông Ri, Trang có dặn các đối tượng là nhớ đánh dằn mặt không để bị xử lý theo pháp luật. Như vậy, việc đốt xe, phóng hỏa và gây thương tích cho Ông Ri, đâm bà Chiến là hành vi vượt quá của nhóm côn đồ, Trang không phải chịu trách nhiệm về sự vượt quá này. - Nội dung bào chữa cho Trang: không phạm tội giết người theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 93 BLHS. Vì Trang chỉ có mục đích đánh dằn mặt bà Chiến, khi thuê nhóm côn đồ Trang cũng nói rõ quan điểm của mình là đánh	**2**